

《【문제14.8】

<사례>

금속가공업체인 A사의 노동조합 B는 임금 인상을 요구하며 2024년 5월 1일부터 5월 31일까지 한 달간 전면 파업을 실시하였다. 이번 파업은 노동위원회 의 조정절차를 거치고 찬반투표를 통과하는 등 모든 법적 절차를 준수한 정당한 쟁의행위였다. 파업이 종료된 후, 노동조합 B는 '쟁의행위 기간은 근로계약관계가 유지되는 상태이므로, 근로를 제공하지 못했더라도 생계 유지를 위해 가족수당과 근속수당은 지급되어야 한다'고 주장하며 A사에 해당 수당의 지급을 요구하였다. 반면 A사는 '무노동 무임금 원칙에 따라 파업 기간에 대한 임금은 일절 지급할 수 없다'고 맞서고 있다. 한편, A사는 파업 종료 후 연말에 근로자들의 연차유급휴가를 산정하는 과정에서, 파업에 참여했던 근로자들의 파업 기간을 결근으로 처리하여 연차휴가 발생 여부를 판단하려 한다. 또한, 쟁의행위 기간 중 업무지시 불이행 등으로 정당하게 징계 처분을 받은 기간이 포함된 근로자에 대해서도 해당 기간을 어떻게 처리할지 논란이 되고 있다.

(물음1) 정당한 쟁의행위 기간 중 임금 청구권에 관한 무노동 무임금 원칙의 적용 범위와 관련하여, 노동조합 B가 주장하는 가족수당 및 근속수당의 지급 의무 여부를 대법원 판례의 법리에 따라 논하시오.(25점)》

<문제14.8의 물음1> 정당한 쟁의행위 기간 중 가족수당 및 근속수당 지급 의무 여부(무노동 무임금 원칙 적용 범위)

I. 문제의 제기

- 사안은 정당한 쟁의행위를 한 노동조합B가 A사를 상대로 쟁의행위 기간동안의 가족수당과 근속수당 지급을 청구하자 A사는 무노동 무임금 원칙을 근거로 지급할 수 없다고 맞서고 있는 상황이다. 쟁점으로 <임금의 범위에 단순히 근로의 대가인 교환적 부분만 포함되는지>, <근로자의 지위 유지와 관련된 보장적 성격의 수당(가족수당, 근속수당)까지 포함되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 수당 지급 의무 여부에 대해 논한다.

II. 쟁의행위와 임금 청구권의 법리

1. 무노동 무임금 원칙의 의의

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 무노동 무임금 원칙은 쟁의행위 시 노사 대등의 원칙을 구현하기 위한 것이다. 근로자는 근로 제공 의무를 면하고, 사용자는 임금 지급 의무를 면함으로써 대등한 경제적 타격을 주고받는 구조이다.

2. 임금의 이분설과 전면적 부정설

(1) 과거의 이분설

- "과거 일부 판례"와 학설은 임금을 근로의 대가인 교환적 임금과 근로자의 생활 보장 및 신분 유지의 대가인 보장적 임금으로 나누어, 쟁의행위 기간 중에도 보장적 임금은 지급되어야 한다고 보았다. 가족수당이나 근속수당 등이 대표적인 보장적 임금으로 꼽혔다.

(2) 전면적 부정설 (현재 대법원 판례)

- "대법원"은 임금을 교환적 부분과 보장적 부분으로 이분하는 논리를 폐기하였다. 임금은 본질적으로 근로의 대가이며, 쟁의행위 기간은 근로 제공 의무가 정지된 기간이므로 사용자는 단체협약이나 취업규칙 등에 별도의 약정이 없는 한 임금의 성격과 관계없이 지급 의무가 없다는 입장을 견지하고 있다.

III. 수당별 지급 의무 여부에 관한 판례의 태도

1. 가족수당의 성격 및 지급 의무

- 가족수당은 근로자의 부양가족 수에 따라 지급되는 수당이다. "대법원"은 가족수당이 실제 근로 제공 여부와 관계없이 근로자로서의 지위에 기하여 지급되는 면이 있다 하더라도, 이를 근로의 대가가 아닌 단순한 생활보조금으로 보기는 어렵다고 판단한다. 따라서 명시적인 지급 근거가 없는 한 무노동 무임금 원칙의 적용 대상이 되어 사용자는 파업 기간 중 이를 지급할 의무가 없다.

2. 근속수당의 성격 및 지급 의무

- 근속수당은 근로자의 장기 근속을 장려하고 숙련도를 보상하기 위해 지급되는 임금이다. 이 역시 근로계약 관계를 전제로 한 근로의 대가에 해당한다. "대법원"은 쟁의행위 기간 동안 근로가 중단되었다면, 근속수당 또한 그 중단된 기간에 비례하여 삭감하는 것이 원칙에 부합한다고 판시하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약 등 별도 약정의 유무

- 사안에서 A사와 노동조합 B 사이에 쟁의행위 기간 중에도 임금의 일부를 지급하기로 하는 특약이 존재한다는 사정은 보이지 않는다. "노조법 제44조 제2항"은 임금 지급을 요구하는 쟁의행위를 금지하고 있으며, 사용자가 임금을 지급하도록 강제되지 않는다.

2. 수당 지급 요구의 타당성 검토

(1) 가족수당에 대한 판단

- 노동조합 B는 가족수당이 생계 유지를 위한 보장적 성격이라고 주장하나, 판례의 법리에 따르면 이는 근로 제공과 결부된 임금의 일종이다. 쟁의행위로 인해 근로가 전혀 제공되지 않은 한 달 동안, 사용자가 이를 지급해야 할 법적 근거는 없다.

(2) 근속수당에 대한 판단

- 근속수당 역시 근로의 대가로서의 성격을 지니므로, 1개월간의 전면 파업 기간에 대해서는 무노동 무임금 원칙에 따라 지급하지 않는 것이 정당하다.

V. 결론

- 대법원의 "판례"는 임금 이분설을 부정하고 무노동 무임금 원칙을 엄격하게 적용하고 있다. 따라서 노동조합 B가 주장하는 가족수당과 근속수당은 그 명칭이나 생활보장적 성격에도 불구하고 본질적으로 근로의 대가인 임금에 해당한다. A사는 단체협약 등에 별도의 지급 근거가 없는 한, 정당한 쟁의행위 기간인 5월 한 달간의 해당 수당들을 지급할 의무가 없다. 결국 A사의 임금 지급 거절은 정당하며, 노동조합 B의 수당 지급 요구는 법리적으로 수용되기 어렵다.